의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 삼성전자 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-104271-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 윤앤리특허법인(유한)

【대리인번호】 9-2017-100181-2

【지정된변리사】 윤동열,박지만,이용원

【포괄위임등록번호】 2017-029591-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0014221

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0467906-44

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 윤앤리특허법인(유한) (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절 이유의 개요

본 출원과 관련한 2020.07.08 일자의 의견제출통지서에 의하면,

『이 출원은 청구항 제21항 내지 제22항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못해 특허받을 수 없고(이하, 제1거절이유),

청구항 제1항, 제6항에 기재된 발명이 출원 전에 공중이 이용가능하게 된 것이어서 특허법 제29조제1항제2호에 해당하여 특허받을 수 없고(이하, 제2거절이유),

청구항 제1항 내지 제10항의 발명이 출원 전에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조제2항에 따라 특허받을 수 없고(이하, 제3거절이유),

특허법 제45조 및 특허법 시행령 제6조1호에 따른 요건을 충족하지 못해 특허받을 수 없다(이하, 제4거절이유)』라는 지적을 받은 바 있습니다.

Ⅱ. 본원의 보정 사항

1. 이에 본 출원인은 본원 명세서의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출합니다. 금번 보정을 통해 청구항 제1항 내지 제18항이 보정되었고, 제19항 내지 제22항이 삭제되었습니다. 상기 보정 내용의 상세한 사항은 본 의견서와 함께 제출하는 보정서에 첨부된 것을 참조하시기 바랍니다.

2. 이와 같은 보정은 특허청구범위 및 상세한 설명의 내용을 근거로 하므로 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것입니다. 따라서, 금번 보정은 특허법 제47조에 따른 적법한 보정이라고 사료됩니다.

이하 보정된 특허청구범위에 근거하여 의견을 개진하도록 하겠습니다.

Ⅲ. 특허법 제45조 및 특허법시행령 제6조제1호에 따른 제4거절이유에 관하여

먼저, 출원인은 특허법 제45조의 거절이유에 대해서, 심사관님께서 '제2발명'이라고 지칭하신 원 청구항 제17항 내지 제22항을 삭제하거나, '제1발명'에 해당하는 권리범위로 보정하였습니다.

이에 따라, '제2발명'으로 분류된 청구항은 더 이상 존재하지 않는 바, 제4거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 특허법 제42조제4항제2호의 거절이유에 관하여

심사관님께서는 청구항 제21항 및 제22항의 일부 기재가 불명확하다고 지적하셨습니다. 출원인은 청구항 제21항 및 제22항을 삭제하였는 바, 보정된 청구항을 기준으로 제1 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅴ. 특허법 제29조제1항제2호의 제2거절이유 및 제29조제2항의 제3거절이유에 관하여

먼저, 심사관님께서는 청구항 제1항, 제6항에 대해 제2거절이유를 지적하셨고, 청구항 제1항 내지 제10항에 대해 제3거절이유를 지적하셨습니다.

이에, 출원인은 거절이유가 지적된 제1항 내지 제10항과 함께 제11항 내지 제18항을 보정하였는 바, 이하에서는 보정된 청구항을 기준으로 인용발명과의 차이점을 설명드리겠습니다.

먼저, 보정된 청구항 중 대표청구항인 제1항은, D2D 통신을 수행하는 단말이 전송전력을 결정하는 과정을 구성상 특징으로 포함합니다. 구체적으로, 제1항에 따르면, 본원 발명에서 D2D 송신단말은 기지국으로부터 전력제어 관련정보를 수신하여 이에 기반한 전송전력(청구항의 제2전송전력)을 결정하고, 자신의 최대 가용 전력에 기초하여 또 다른 전송전력(청구항의 제1전송전력)을 결정합니다. 이어서, 단말은 두 전송전력 중에서 작은 전송전력에 따라 D2D 수신단말로의 D2D 시그널링을 전송합니다. 즉, 본원에 따르면 D2D 통신을 위한 전송전력 과정이 기지국으로부터 설정된 파라미터나 단말의 최대가용전력 값에 기초하여 결정되며, 단말은 그 결과로 결정된 2개의 후보 값 중에서 작은 값을 적용하여 D2D 통신을 수행하게 됩니다.

이러한 단말의 전송전력 결정과정은 인용발명 어디에도 개시되지 않은 것입니다. 특히, 인용발명 1에서 단말은 수신된 신호의 수신전력을 측정한다는 내용에 대해서만 개시하고 있을 뿐, 본원과 같이 기지국으로부터 수신된 전력제어 관련 파라미터에 기반하여 전송전력을 결정하거나 하지 않습니다. 인용발명 1에서는 단말이 단순히 자체적으로 수신한 신호의 전력을 측정한다는 내용만을 개시하고 있기 때문입니다.

또한, 인용발명 1의 단락 0081 등 다른 부분에서는 P2P 전송전력 제어과정에서 최대 전송전력 레벨을 결정하는 과정에 대해 기술하고 있습니다. 그러나, 인용발명 1에서는 최대 전력 레벨과 상대 P2P 장치로부터 수신된 신호를 활용하여 개시한다고만 언급하고 있을 뿐입니다. 즉, 인용발명 1 어디에서도 앞서 설명드린 단말의 서로 다른 2개 기준에 기초한 전송전력 결정과정에 대해서 개시하지 못합니다. 뿐만 아니라, 본원에서는 이러한 2개 기준

에 기초하여 결정된 전송전력 중 작은 값에 따라 단말이 D2D 신호를 전송하게 되는데, 인용발명 1 에서는 이러한 특징에 대해서 전혀 개시하지 못합니다.

따라서, 보정된 청구항 제1항에 포함된 기술적 특징은 인용발명 어디에도 개시되지 않은 것이어서, 특허법 제29조제1항제2호의 제2거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다. 또한, 제5항은 제1항과 동일한 기술적 특징을 포함하고, 종속청구항인 제2항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항은 각각 독립항과의 인용관계를 고려할 때, 인용발명 대비 신규한 기술적 특징을 포함합니다. 이에, 청구항 제1항 내지 제8항에 대한 제2 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

나아가, 심사관님께서는 청구항 제1항 내지 제10항에 대해 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 취지로 제3거절이유를 지적하셨습니다. 그러나, 인용발명 1, 2 어디에서도 앞서 설명드린 보정된 제1항의 기술적 특징을 개시하거나 시사 또는 암시하지 못합니다. 이에, 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 본원의 출원 전에 인용발명 1, 2 의 개시내용으로부터 보정된 청구항 제1항에 도달할 만한 근거를 찾을 수 없는 것이 명백합니다.

이에, 청구항 제1항 및 같은 기술적 특징을 포함하는 제5항의 경우 인용발명 1, 2 대비 진보한 구성상 특징을 포함하는 것이 명확하고, 이에 제3거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다. 제2거절이유와 마찬가지로, 제2항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항 각각에 대한 제3 거절이유 또한 독립항과의 인용관계를 고려할 때 해소된 것으로 사료됩니다.

VI. 맺음

이상에서와 같이 거절이유를 해소하고자 본 의견서 및 보정서를 제출하오니, 상기 개진된 의견을 참조하시고 본원을 재심사하시어 다른 거절이유가 없으면 본원을 특허결정 하여 주시기 바랍니다.